

¿Es justo el impuesto de sucesiones?

Un dilema ético sobre si heredar riqueza debería tributar para garantizar la igualdad de oportunidades o si hacerlo supone una doble imposición que penaliza el ahorro y el negocio familiar.

1. Guía del profesor (moción, cronograma y argumentario)
2. Hoja de evaluación
3. Tarjetas de postura (recortables)
4. Ficha de preparación del alumno (fotocopiar)

¿Es justo el impuesto de sucesiones?

El impuesto de sucesiones es justo y debería mantenerse.

FORMATO

dilema-etico

DURACIÓN

50-55 min

AGRUPACIÓN

Dos equipos + moderación

Objetivos

- Argumentar con evidencia a favor y en contra del impuesto de sucesiones.
- Reflexionar sobre la tensión entre igualdad de oportunidades y libertad para transmitir el patrimonio.
- Distinguir entre equidad horizontal, equidad vertical y eficiencia fiscal.

Conceptos clave: impuesto de sucesiones · herencia · igualdad de oportunidades · doble imposición · empresa familiar · redistribución intergeneracional

Encaje curricular

- **Eco 1BACH · U11** — Políticas económicas: fiscal y monetaria — principios del sistema impositivo, progresividad y redistribución.
- **Eco 1BACH · U6** — Fallos de mercado — justificación de la intervención del Estado para corregir asimetrías y externalidades intergeneracionales.
- **EEAE · U3** — Economía conectada: ética, sostenibilidad y ODS — dimensión ética de las decisiones económicas y la justicia distributiva.

Competencias clave: CCL · CPSAA · CC

De qué va

En España, el impuesto de sucesiones existe a nivel estatal pero está cedido a las comunidades autónomas, que lo aplican de forma muy desigual: en algunas está prácticamente bonificado al cien por cien; en otras, los herederos pagan cantidades significativas. Esto ha convertido el debate en algo cotidiano: ¿tiene sentido gravar lo que alguien lega a sus hijos después de haberlo ganado y tributado en vida? ¿O es precisamente esa herencia la que perpetúa las desigualdades entre familias durante generaciones? Este dilema ético enfrenta las dos posturas con sus mejores argumentos.

Dos datos ayudan a situar el debate. El primero: la ley estatal ya reduce un 95 % el valor de la empresa familiar y de la vivienda habitual (esta, hasta 122.606 € por heredero) cuando pasan al cónyuge o a los hijos y se conservan durante un plazo mínimo, que es de diez años en la ley estatal y menor en muchas comunidades (Ley 29/1987, art. 20.2.c). El segundo: las diferencias entre comunidades son enormes. Madrid, Murcia o la Comunitat Valenciana bonifican el 99 % de la cuota a la familia más cercana (cónyuge, descendientes y ascendientes); en cambio, según el Consejo General de Economistas, una herencia de 800.000 € puede pagar en Asturias hasta 100.000 € más que en Andalucía o Galicia.

Argumentario

A FAVOR DE MANTENER EL IMPUESTO DE SUCESIONES

- **Iguala las oportunidades entre generaciones.** Quien nace en una familia rica hereda ventajas — redes, capital, propiedades— que tienen poco que ver con su propio mérito. Un impuesto sobre las herencias reduce esa ventaja de partida y da más peso al esfuerzo personal.
- **Evita la concentración dinástica de la riqueza.** Sin tributación sobre las herencias, grandes patrimonios pueden transmitirse durante generaciones sin que parte de esa riqueza vuelva nunca a la sociedad. Con el tiempo, esto puede derivar en una aristocracia económica ajena al mercado de trabajo.
- **Es un impuesto que se paga en el mejor momento posible.** A diferencia del IRPF, que grava el salario cuando más se necesita, el impuesto de sucesiones se paga cuando se recibe un activo sin haber trabajado por él. La capacidad de pago es, en ese momento, máxima.
- **Financia servicios públicos con un impacto redistributivo alto.** Los recursos recaudados pueden destinarse a becas, educación pública o sanidad: precisamente los servicios que reducen la brecha entre quienes heredan mucho y quienes no heredan nada.

EN CONTRA DEL IMPUESTO DE SUCESIONES

- **Es una doble imposición.** El patrimonio que se hereda ya pagó impuestos cuando se ganó: IRPF sobre los ingresos, IVA en el consumo, o impuestos sobre el capital cuando se invirtió. Gravarlo de nuevo al transmitirlo resulta difícilmente justificable desde la coherencia del sistema fiscal.
- **Penaliza el ahorro a largo plazo.** Si sé que el fruto de mi ahorro y renuncia al consumo va a tributar al transmitirse, el incentivo para ahorrar e invertir a largo plazo se reduce. Esto puede perjudicar la acumulación de capital productivo en la economía.
- **Destruye empresas y explotaciones familiares.** Muchos negocios familiares —tiendas, talleres, granjas, pequeñas industrias— tienen un valor patrimonial elevado pero no generan liquidez suficiente para pagar el impuesto. Incluso con la reducción del 95 %, que exige requisitos estrictos (que la familia dirija el negocio y viva principalmente de él, y que lo conserve durante años), quien no los cumple puede tener que vender parte o toda la empresa para pagar, con la pérdida de empleos que eso supone.
- **La desigualdad de oportunidades se corrige mejor en origen.** Invertir en educación pública de calidad, becas, guarderías y sanidad universal tiene más impacto sobre la movilidad social que gravar el patrimonio heredado, que a menudo es de tamaño medio, no de grandes fortunas.

Cómo se desarrolla

- 0 Contextualización 5 min
El profe explica brevemente qué es el impuesto de sucesiones en España y por qué varía tanto según la comunidad autónoma. Los dos datos de «De qué va» sirven de guion.
- 0 Preparación en equipos 10 min
Cada equipo recibe su postura, prepara 3-4 argumentos y anticipa los del rival.
- 0 Turnos de apertura 8 min

Un portavoz por equipo expone la posición (4 min cada uno), sin interrupciones.

- 0 Réplica cruzada** 12 min
Turnos alternos para refutar al rival. Se valora la precisión y la conexión con los argumentos del otro equipo.
- 0 Turno del público** 6 min
El alumnado no asignado pregunta a ambos equipos.
- 0 Cierre** 5 min
Cada equipo resume su dilema ético central en 90 segundos.
- 0 Debrief** 8 min
El profe deshace el rol: contrasta los datos sobre recaudación real y la variabilidad autonómica, recuerda qué cubre la reducción del 95 % para la empresa familiar y compara con otros países. Reflexión sobre qué tipo de igualdad prioriza cada postura.

PARA EL DEBRIEF

Qué dice la evidencia

- **Cuánto recauda y cuánto podría recaudar.** En 2023 el impuesto recaudó alrededor del 0,23 % del PIB. Si todas las comunidades aplicaran los parámetros de la ley estatal, podría llegar al 0,7 %, unos 10.200 millones, suponiendo que la gente no cambiara su comportamiento (Micó y Ramos, Banco de España, 2025).
- **Qué dice la OCDE.** 24 países de la OCDE tienen un impuesto sobre las herencias, pero de media los impuestos sobre herencias y donaciones les aportan solo el 0,5 % de la recaudación. La OCDE sostiene que estos impuestos podrían tener un papel mayor contra la desigualdad, porque el 20 % de hogares más ricos declara herencias y donaciones unas 50 veces mayores que el 20 % más pobre (OCDE, *Inheritance Taxation in OECD Countries*, 2021).
- **Y los que lo suprimieron.** Suecia lo eliminó en 2004, Austria en 2008 y Noruega en 2014. Entre los motivos, la falta de apoyo político y una recaudación pequeña comparada con el coste de gestionarlo (OCDE, 2021).
- **¿Heredar aumenta la desigualdad?** Con datos de toda la población sueca, las herencias reducen la desigualdad relativa de riqueza, porque pesan más para quien tiene poco, pero aumentan las diferencias absolutas (Elinder, Erixson y Waldenström, *Journal of Public Economics*, 2018). Las dos posturas pueden citar el mismo estudio.

Para cerrar: cada postura prioriza una igualdad distinta: igualdad de oportunidades entre familias o libertad para transmitir dentro de la familia sin volver a tributar.

FICHA DEL ALUMNO

Dossier de datos

Cifras con fuente para preparar los argumentos

- **Del 7,65 % al 34 %:** tipos de la tarifa estatal, que después se multiplican por un coeficiente de 1 a 2,4 según el parentesco y el patrimonio previo de quien hereda (Ley 29/1987, arts. 21 y 22).
- **Un 95 %** de reducción para la empresa familiar y para la vivienda habitual (esta, hasta 122.606 € por heredero) cuando pasan al cónyuge o a los hijos y se conservan durante el plazo exigido (Ley 29/1987, art. 20.2.c).
- **El 0,23 % del PIB** recaudó el impuesto en 2023; con los parámetros estatales en todas las comunidades serían unos 10.200 millones (Banco de España, 2025).
- **24 países** de la OCDE tienen un impuesto sobre las herencias; de media, estos impuestos y los de donaciones aportan el 0,5 % de su recaudación (OCDE, 2021).
- **50 veces:** de media en la OCDE, las herencias y donaciones del 20 % de hogares más ricos son unas 50 veces las del 20 % más pobre (OCDE, 2021).

¿Es justo el impuesto de sucesiones?

Grupo / alumno: _____ Fecha: _____

CRITERIO	1 INICIO	2 EN PROCESO	3 BIEN	4 EXCELENTE
Calidad de los argumentos Los argumentos son pertinentes, claros y conectan con conceptos sobre fiscalidad, desigualdad y ética económica. CC	☐	☐	☐	☐
Uso de evidencia Apoya las afirmaciones con ejemplos concretos, comparativas entre territorios o referencias a casos reales. CPSAA	☐	☐	☐	☐
Capacidad de refutación Responde a los argumentos del otro equipo en lugar de repetir los propios. CC	☐	☐	☐	☐
Expresión oral y turnos Se expresa con claridad, respeta los tiempos y el turno de palabra. CCL	☐	☐	☐	☐

Observaciones:

Reparto de posturas

El impuesto de sucesiones es justo y debería mantenerse.

DEFENDÉIS ESTA POSTURA

A favor de mantener el impuesto de sucesiones

Gravar las herencias limita la acumulación dinástica de riqueza y refuerza la igualdad de oportunidades entre generaciones.

✂ recorta por aquí

DEFENDÉIS ESTA POSTURA

En contra del impuesto de sucesiones

El impuesto grava lo que ya pagó impuestos en vida, penaliza el ahorro y puede forzar la venta de negocios familiares para pagar la factura fiscal.

✂ recorta por aquí

Preparo mi postura

Moción: *El impuesto de sucesiones es justo y debería mantenerse.*

Mi postura _____

Mis 3 argumentos (con una evidencia o ejemplo concreto en cada uno):

1. Argumento _____

Evidencia _____

2. Argumento _____

Evidencia _____

3. Argumento _____

Evidencia _____

Una pregunta que le haré al grupo rival:

Un argumento del otro grupo que tendré que refutar:

Notas durante el debate:

